

好图秀 AI 平台推广运营合作协议

甲方（平台方/技术方）：_____

主体类型：_____

公司名称（如适用）：_____

统一社会信用代码（如适用）：_____

法定代表人/联系人：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

乙方（运营合作方）：_____

姓名：_____

身份证号码：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

鉴于：

1. 甲方已经拥有或控制“好图秀 AI”相关平台、技术系统、域名、服务器、后台、代码、接口配置、运营基础设施等资源；
2. 乙方具备设计、推广、运营、客户沟通等能力，愿意参与本协议项下项目的推广运营；
3. 双方希望以项目合作方式共同开展“好图秀 AI”文生图/AI 绘图相关业务，并按本协议约定分配合作项目纯利润。

双方确认：本协议为“项目推广运营合作协议”，不构成甲方现有公司股权转让、增资入股、劳动关系、雇佣关系、平台底层资产共有或公司共同控制安排。

除双方另行签署正式股权转让、增资、设立新公司或资产转让协议，并依法完成必要公司程序外，乙方不因本协议取得甲方现有公司股权、表决权、公司管理权、平台底层资产所有权或处分权。

本合作项目名称为：好图秀 AI 平台推广运营合作项目

运营平台名称：好图秀 AI

官方主域名：haotushow.com

本合作项目入口：canvas.haotushow.com

甲方独立业务入口：除 canvas.haotushow.com 及双方书面确认纳入本协议合作范围的入口外，甲方现有或未来开设的其他二级域名、子目录、独立网站、独立小程序、独立应用及其他业务入口，均不当然属于本协议项下合作项目。

双方确认，本协议首页预留的联系地址、电话为双方有效通知地址。任何书面通知、法律文书寄送至该地址签收、退回或无人签收的，均视为有效送达。地址变更需提前 3 日书面告知对方，未告知导致送达失败的，由未告知方自行承担不利后果。

第一条 合作性质与资产边界

1. 甲方现有公司、现有平台、历史代码、底层技术架构、前端/后端源码、部署脚本、服务器账号、域名、CDN、数据库系统、后台系统、API 接口配置、支付商户号、商标、品牌 LOGO 及甲方合作前已经拥有的历史素材、历史模板、历史提示词库等既有数字资产，均归甲方或甲方公司所有。

2. 乙方合作前已经拥有或合法取得的历史素材、历史模板、提示词库、设计稿、运营素材、客户运营方法论等既有资产，均归乙方所有。乙方投入本项目使用的，不因本协议转让给甲方或甲方公司。
3. 乙方在合作期限内，为本项目推广运营目的，享有必要的运营协作权、后台查询权、客户运营协作权、项目经营数据查询权和收益分配权。
4. 本协议项下的“5:5 分成”仅指合作项目纯利润的分配比例，不代表甲方公司股权、平台资产所有权、代码所有权、域名所有权、服务器所有权、数据库所有权或公司管理权的 50% 归属。
5. 未经甲方书面同意，乙方不得复制、下载、转移、出售、授权、开源、泄露、质押、处分或以其他方式使用甲方平台源码、服务器配置、域名、数据库、后台系统、API 密钥、支付账号等底层资产。
6. 未经乙方书面同意，甲方不得无正当理由恶意关闭本项目运营所需服务器、停止域名解析、删除项目运营数据、关闭支付通道、隐藏收益数据或取消乙方必要的对账查询权限。
7. 双方确认，haotushow.com 为“好图秀 AI”主品牌入口，可用于品牌展示、产品导航、官方说明、用户跳转等用途。该主域名本身不当然代表本协议项下合作项目的全部经营范围。
8. 本协议项下合作项目的具体网站入口为 canvas.haotushow.com。通过该入口及双方书面确认的推广链接、二维码、渠道码产生的项目收入，按本协议约定计入合作项目纯利润，并由甲乙双方按 5:5 分配。
9. 除 canvas.haotushow.com 及双方书面确认纳入本协议合作范围的入口外，甲方现有或未来开设的其他二级域名、子目录、独立网站、独立小程序、独立应用及其他业务入口，包括但不限于电商生图、企业服务、API 服务、私有化部署、行业解决方案等业务，均为甲方独立业务。该等入口产生的收入、客户、数据、成本、资产和经营成果不属于本协议项下合作项目，乙方不享有分成权、管理权、所有权或客户运营权。
10. 甲方有权在其他独立项目中合理使用“好图秀”“好图秀 AI”相关品牌、IP、技术能力、底层系统、通用组件、模板能力或运营经验。该等使用不当然视为本协议项下合作收入。
11. 如未来某一新入口、新二级域名或新业务线适合由双方共同推广运营，双方可通过书面补充协议、确认单、邮件或微信明确确认将其纳入本协议合作范围，并约定入口范围、收入归属、成本口径、分成方式、双方职责和起算日期。除双方明确约定追溯外，该入口纳入合作前已经产生的收入、客户、数据、成本和经营成果仍归甲方独立业务，不参与本协议分成。未经书面确认，不得单方扩大解释为本协议合作项目。

第二条 合作内容与分工

1. 双方合作内容：围绕好图秀 AI 平台开展 AI 绘图、文生图、模板使用、会员/套餐、充值、API 调用等相关商业服务。
2. 甲方职责：
 - 负责平台技术架构、程序开发、服务器部署、域名解析、CDN、数据库、第三方 API 接口、支付接口等技术支持；
 - 负责日常技术维护、漏洞修复、安全防护、系统升级；
 - 负责平台可用性、数据备份、接口稳定性和基础技术支持；
 - 负责提供乙方开展推广运营所需的合理后台权限、订单数据、对账数据和必要素材支持；
 - 甲方日常技术维护、常规 bug 修复、安全维护、系统兼容优化、上游 API 适配调整，不再另行向合作项目收取基础技术服务费，甲方以取得本项目 50% 纯利润分成为主要收益。

- 甲方为履行本协议而投入的开发人工、技术人工、日常维护人工、产品设计人工等开发成本，由甲方自行承担，不计入项目共同成本。

3. 乙方职责：

- 负责平台推广、客户引流、私域运营、设计包装、活动策划、用户沟通、售前咨询和基础客户维护；
- 负责推广素材、宣传话术、社群运营、客户转化策略；
- 负责协助甲方收集用户反馈、整理产品需求、提出运营改进建议；
- 负责其推广行为、宣传内容、客户沟通话术的合法合规。
- 乙方为履行本协议而投入的营销人工、设计人工、社群运营人工、客户沟通人工、常规推广执行成本等营销成本，由乙方自行承担，不计入项目共同成本。

4. 双方可根据实际情况调整分工，但应通过微信、短信、邮件或书面补充协议确认。

第三条 合作期限

1. 本协议合作期限自 _____ 年 ____ 月 ____ 日起，为无固定期限合作。
2. 任何一方需退出合作的，应提前 30 日书面通知对方，并按本协议完成收益、成本、客户交接和项目善后。
3. 试运营期为合作开始后的首个 1 个月。试运营期内，任何一方均可提前 3 日书面通知对方终止合作；终止后仅结算截至终止日已经实际产生且尚未分配的项目纯利润，不涉及甲方平台资产、公司股权、代码、域名、服务器、数据库、品牌等资产补偿。

第四条 营收、成本与 5:5 纯利润分成

1. 双方确认：“55 分成”即“5:5 分成”，指本合作项目纯利润由甲方和乙方各享有 50%。该原则适用于本协议履行期间，也适用于双方未来以新公司或其他主体继续承接同一合作项目的情形，除非双方另行签署书面协议明确变更。
2. 项目总收入包括但不限于：
 - 用户充值；
 - 套餐购买；
 - 会员服务；
 - API 调用收入；
 - 模板、素材、增值服务收入；
 - 其他因本项目产生并实际到账的收入。

3. 项目纯利润计算方式：

项目纯利润 = 项目实际到账总收入
- 原路退款
- 第三方支付手续费
- AI/API 调用成本
- 服务器、域名、CDN、存储、数据库、对象存储、短信/邮件、日志监控、安全防护、SSL 证书、备案及其他网站技术运营成本

- 依法应由项目承担的税费
- 双方事先书面确认由项目共同承担的其他必要支出

4. 双方确认，本合作项目直接发生的外部服务采购费用和网站技术层面运营成本，包括但不限于 AI/API 调用费、第三方模型服务费、支付通道手续费、服务器、域名、CDN、存储、数据库、对象存储、短信/邮件、日志监控、安全防护、SSL 证书、备案、第三方工具和必要技术服务等，属于项目共同成本，应先从项目总收入中扣除后再计算项目纯利润。
5. 如上述项目成本由甲方或乙方任一方先行垫付，应在当期结算时凭真实有效凭证优先从项目收入中报销；如当期项目收入不足以覆盖已确认项目成本，未覆盖部分由甲乙双方按 50% : 50% 承担。
6. 双方确认，甲方开发人工成本和乙方营销推广成本原则上由各自自行承担，不计入项目共同成本，不从项目收入中优先报销。甲方日常技术维护、常规 bug 修复、安全维护、系统兼容优化、上游 API 适配调整属于甲方履职内容，不单独作为人工技术服务费计入项目成本；乙方日常营销推广、设计包装、社群运营、客户沟通、活动策划执行属于乙方履职内容，不单独作为营销服务费计入项目成本。
7. 双方确认，AI/API 调用费、第三方模型服务费、云服务费、支付手续费等为本项目运行不可避免的外部现金成本，不属于任何一方可自行消化的人工成本，应按本条作为项目共同成本处理。额外开发外包、广告投放、达人合作、渠道采购、线下活动、付费素材采购等非基础运行类支出，只有在双方事先书面确认由项目共同承担时，方可计入项目成本；未经双方事先书面确认的，由提出方或支出方自行承担。
8. 每月 ____ 日为结算日。甲方应向乙方提供上月项目收入、退款、成本、API 消耗、服务器费用、支付流水等结算资料。
9. 乙方有权在收到结算资料后 3 个工作日内提出异议；逾期未提出书面异议的，视为认可当期结算结果。
10. 结算确认后 10 个工作日内，双方按 50% : 50% 分配项目纯利润。
11. 任何一方不得通过私人收款、隐藏订单、虚增成本、截留客户、转移收入等方式损害另一方分成权益。违者应双倍返还对应金额，并赔偿对方因此产生的合理维权费用。

第五条 收款账户与资金透明

1. 项目收款账户为：

开户行/支付平台：_____

账户名：_____

银行账号/商户号：_____

2. 如项目收款账户为甲方公司账户，双方确认该账户所有权不因本协议发生变化；乙方享有本项目相关流水的查询、对账和结算监督权。
3. 甲方应保证项目收入、退款、成本等数据真实、完整、可核查。
4. 乙方不得要求将平台用户付款直接转入乙方个人账户；如需设置推广返佣、渠道码或专属客户标识，应通过平台后台或双方确认的结算表体现。

第六条 重大事项与运营保障

1. 以下事项应由双方提前沟通并书面确认：

- 改变本项目主要经营方向；
 - 停止本项目主要服务；
 - 大幅调整价格体系、套餐规则或分成规则；
 - 对外签署金额超过人民币 _____ 元的项目合作合同；
 - 将本项目客户资源、收益权、渠道资源授权第三方使用；
 - 可能显著影响另一方收益或责任承担的其他事项。
2. 甲方不得无正当理由关闭服务器、停止域名解析、删除数据库、关闭支付通道、屏蔽乙方查询权限或恶意停止本项目运营。
3. 因系统维护、安全风险、上游 AI/API 模型服务商异常、海外中转模型服务不稳定、OpenAI 等上游厂商技术升级或接口策略调整、全部或主要中转服务同时异常、监管要求、网络故障等非甲方主观恶意原因导致平台部分或全部功能临时不可用的，不视为甲方恶意停服。甲方应及时通知乙方，说明已知原因和预计影响，并尽合理努力切换备用模型、备用渠道或采取降级方案；紧急情况下可先处理后通知。
4. 甲方无正当理由导致平台连续超过 72 小时无法正常访问，或停止域名解析、关闭支付通道、删除/拒绝恢复数据库、屏蔽乙方必要查询权限，且经乙方书面催告后 48 小时内仍未恢复的，视为甲方严重违约。乙方有权解除协议、要求结算已产生收益，并按本条追究甲方违约责任。
5. 发生前款严重违约时，甲方应在 24 小时内向乙方说明原因、影响范围、恢复计划和预计恢复时间，并尽最大努力恢复本项目正常访问、支付、数据查询和客户服务；因甲方拒不恢复或无法恢复导致必须进行客户退款、订单善后、数据恢复、域名/服务切换、临时客服处理的，相关合理费用由甲方承担。
6. 乙方可向甲方主张的赔偿范围包括：(1) 截至解除日或恢复日前乙方应得但尚未分配的项目纯利润分成；(2) 因停服、停域名、停支付或删除数据导致的乙方分成损失，按停服前 30 日项目日均纯利润 × 实际影响天数 × 50% 计算；项目上线不足 30 日的，按已经实际运营天数的日均纯利润计算；(3) 因该违约导致的用户退款、用户补偿、第三方服务恢复费用、数据恢复费用、经双方确认的未结共同成本中乙方已垫付部分；(4) 乙方为维权支出的合理律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费和差旅费。若双方另行填写固定违约金金额，则甲方还应向乙方支付违约金人民币 _____ 元；违约金不足以弥补乙方损失的，乙方仍可继续主张差额赔偿。
7. 乙方不得以任何方式强行要求接管甲方服务器、域名、源码、数据库、支付账户或 API 账号。甲方严重违约时，乙方的救济方式以解除协议、收益结算、损失赔偿、客户善后协作为限，除非双方另行签署资产转让或托管启用协议。

第七条 数据透明、客户资源与个人信息保护

1. 甲方应向乙方开放本项目运营所需的合理后台查询权限，包括订单、充值、退款、客户来源、套餐购买、API 消耗、项目收入等信息。
2. 双方确认，本项目依法可使用的订单数据、客户来源数据、运营数据、收益数据、成本数据、渠道标识数据等项目经营数据，属于本项目共同经营成果。乙方享有与甲方同等的查询、对账、客户运营协作和收益核算权益。
3. 涉及用户个人信息的数据，不作为甲方或乙方任何一方的私有财产处理。双方仅能在本项目运营、客户服务、对账结算、争议处理和法律法规允许范围内依法合规使用，不得擅自导出、复制、出售、转移、提供、公开用户手机号、聊天记录、订单信息、支付信息、图片生成记录等个人信息或敏感业务数据；不得将本项目用户数据用于本项目以外的业务、私域引流或第三方合作。

4. 通过乙方推广链接、二维码、社群、私域渠道注册或成交的客户，可标记为乙方渠道客户。乙方对该类客户享有优先运营协作权，但客户数据仍应在平台合规范围内统一管理。
5. 合作终止后，乙方不得继续使用、导出或复用本项目客户数据、订单数据、用户生成记录及双方共同形成且未另行分割确认的项目提示词库、模板库开展同类竞争业务；但乙方合作前已经拥有或合法取得的历史素材、历史模板、提示词库不受本款限制。
6. 因一方违规处理个人信息、虚假宣传、侵权推广、泄露用户数据等行为导致行政处罚、民事赔偿、刑事责任或平台损失的，由违规方独立承担，并赔偿另一方因此遭受的全部损失。

第八条 知识产权与内容归属

1. 甲方合作前已经拥有的平台源码、程序、系统架构、后台、域名、商标、品牌及甲方历史模板、历史提示词、历史素材等，均为甲方既有资产。
2. 乙方合作前已经拥有或合法取得的历史素材、历史模板、提示词库、设计稿、推广素材、运营方案等，均为乙方既有资产。乙方投入本项目使用的，视为乙方授权本项目在合作期限内为本项目运营目的使用；未经乙方书面同意，甲方不得将该等乙方既有资产用于甲方独立业务或授权第三方使用。
3. 合作期间乙方为本项目新创作的推广文案、活动设计、宣传图片、运营方案等内容，除双方另有书面约定外，可由本项目在合作期内无偿使用。
4. 合作期间双方共同投入或基于本项目共同形成的项目运营素材、项目模板、项目提示词库、项目活动方案等，属于本项目共同经营成果，仅限本项目使用。任何一方不得未经对方同意单独出售、授权第三方使用或用于竞争项目。
5. 用户上传、生成或授权使用的内容，按平台用户协议、隐私政策和适用法律处理。

第九条 保密义务

1. 双方应对合作中知悉的源码、后台、接口、API 密钥、客户数据、运营策略、盈利数据、推广方案、报价、内部沟通内容等承担保密义务。
2. 保密义务不因协议解除或终止而失效，协议终止后三年内持续有效。
3. 违反保密义务的一方，应向守约方支付违约金人民币 _____ 元；违约金不足以弥补损失的，还应赔偿实际损失。

第十条 竞业与禁止截流

1. 合作期间，乙方不得绕开本项目，私下引导本项目客户至乙方个人、第三方或其他竞争平台成交。
2. 合作期间，甲方不得恶意绕开乙方专属渠道客户标识，故意隐藏乙方推广客户产生的收益。
3. 任何一方不得恶意诋毁平台、散布负面言论、煽动客户退费、恶意投诉举报、抢夺客户或破坏项目运营。
4. 双方约定，为保护本项目客户资源、运营数据和商业秘密，合作期间及合作终止后 6 个月内，乙方不得利用本项目客户数据、运营数据、模板、提示词、推广素材或内部资料，直接运营与本项目实质相同的竞争业务。

第十一条 退出机制

1. 任一方希望退出合作的，应提前 30 日书面通知对方。
2. 退出时，仅结算截至退出日已经实际产生但尚未分配的项目纯利润，以及双方确认的未结成本费用。
3. 除双方另有书面股权或资产转让协议外，乙方不得要求分割、估值、受让、补偿或继续使用甲方现有公司、平台源码、域名、服务器、数据库、品牌、API 账号、支付账户、后台系统等资产。
4. 乙方退出后，应停止使用甲方平台资料、本项目客户数据、后台权限、本项目共同形成且未另行分割确认的推广物料和内部信息，并配合完成客户交接、社群交接、推广账户交接等善后事项；但乙方合作前已经拥有或合法取得的历史素材、历史模板、提示词库、设计稿、运营方案等乙方既有资产，仍归乙方自行使用和处分。
5. 甲方退出或决定停止项目继续运营的，应提前通知乙方，并按本协议完成已产生收益结算及客户善后。
6. 任何一方恶意退出、恶意停服、恶意截流、删除数据、拉黑客户、散布负面信息或拒绝交接的，应赔偿另一方因此遭受的实际损失。

第十二条 未来设立新公司的安排

1. 双方确认，如本项目经营情况良好，双方可另行协商设立新公司或其他主体承接后续业务。
2. 新公司的注册资本、股权比例、出资方式、治理结构、职务安排、财务制度、既有平台资产是否授权使用或转让、品牌/域名/源码/数据如何处理等，均以双方届时另行签署的正式协议为准。
3. 本协议不构成甲方必须设立新公司、转让现有公司股权、转让平台资产、授予乙方固定股权比例或交付底层技术资产的承诺。
4. 即使未来设立新公司，除双方另有书面约定外，本合作项目纯利润 5:5 分成原则仍应延续；但新公司依法纳税、留存经营资金、弥补亏损后的可分配利润，应按届时新公司章程和双方正式协议执行。

第十三条 协议解除与违约责任

1. 双方协商一致，可以书面解除本协议。
2. 一方存在下列情形之一的，另一方有权单方解除协议并要求赔偿：
 - 隐藏收入、虚增成本、侵占项目收益；
 - 恶意停服、恶意关闭域名或删除项目数据；
 - 擅自导出、出售、泄露用户数据；
 - 私下截流客户或绕开项目成交；
 - 泄露源码、API 密钥、后台账号、商业数据；
 - 严重损害项目声誉或导致平台重大损失；
 - 其他严重违反本协议目的的行为。
3. 解除协议后，双方应在 10 个工作日内完成收益结算、权限关闭、客户交接、资料返还或删除确认。
4. 乙方确认，协议解除或终止不产生要求甲方回购乙方所谓平台份额、补偿平台估值、分割公司资产、分割代码、分割域名、分割服务器或分割数据库的权利。

第十四条 不可抗力与第三方服务异常

1. 因地震、火灾、战争、重大政策调整、监管要求、上游 AI/API 服务商长期关停、域名被监管封禁、运营商重大故障等不可抗力导致项目无法履行的，双方互不承担违约责任。
2. 双方确认，本项目依赖海外模型服务、海外中转模型服务、第三方 AI/API 服务、云服务和支付服务。若因 OpenAI 等上游厂商技术升级、接口变更、风控限制、区域访问异常，或海外中转服务商批量故障、限流、封禁、停机、延迟、返回异常，导致本项目无法生成图片、生成质量下降、生成速度变慢、部分模型不可用或全部备用模型同时不可用，且甲方已经配置或尝试切换合理备用模型、备用渠道或降级方案的，不视为甲方违约，甲方不承担停服违约赔偿责任。
3. 前款情形发生后，甲方仍应及时通知乙方，并尽合理努力恢复服务、切换可用渠道、降低损失、保存上游异常证据、做好用户解释和善后。由此产生的用户退款、第三方服务费、已实际消耗的 API 成本等，按本协议项目成本和收益结算规则处理；但因甲方明知存在可用备用方案却无正当理由拒不切换、隐瞒故障、虚报成本或恶意拖延恢复导致损失扩大的，甲方应对扩大的损失承担责任。

第十五条 争议解决

1. 因本协议发生争议，双方应先友好协商。
2. 协商不成的，任何一方有权向甲方住所地或甲方公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 维权产生的诉讼费、律师费、保全费、公证费、鉴定费、差旅费等合理费用，由败诉方或违约方承担。

第十六条 其他

1. 本协议未尽事宜，双方可签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议任何修改、补充、放弃权利或特殊安排，均应以书面形式确认。微信、短信、邮件等可识别双方身份且内容明确的记录，可作为双方真实意思表示的辅助证明。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
4. 双方确认：已逐字阅读并理解本协议全部条款，特别是关于甲方现有公司及平台底层资产不因本协议转让或共有、项目纯利润 5:5 分成、乙方不享有甲方公司股权、退出时不分割平台资产等条款，并自愿接受约束。

(以下无正文)

甲方（签字/盖章）：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

乙方（签字）：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日